

contact@noecalmes.fr
SIRET 92262381400030

Conditions Générales de Vente

Noé Calmes

Conditions Générales de Vente

ARTICLE 1 Conditions générales de vente (CGV) – prestation de développement d'application

ARTICLE 2 Valeur contractuelle du devis

Le présent devis vaut contrat de prestation de services après signature du Client. La signature du devis emporte acceptation pleine et entière des prestations, tarifs, délais et conditions qui y figurent.

ARTICLE 3 Modalités de paiement

Le règlement s'effectue par virement bancaire aux coordonnées communiquées par le Prestataire.

Le paiement est réparti comme suit :

- 30 % à la signature du devis, à titre d'acompte de démarrage, payable à réception ;
- 40 % à la livraison de la version bêta fonctionnelle et testable, payable sous sept (7) jours calendaires à compter de la date d'émission de la facture correspondante ;
- 30 % avant toute soumission de l'application sur l'App Store et Google Play, payable à réception.

Le démarrage de la prestation est conditionné à la réception effective de l'acompte.

Aucune soumission, mise en production ou publication sur les stores ne sera réalisée avant règlement complet du solde correspondant au dernier jalon.

ARTICLE 4 Démarrage et délai d'exécution

Le projet débutera à compter de la date indiquée dans le devis à la rubrique « Disponibilité à partir du », sous réserve de la réception du devis signé, de l'acompte de démarrage et de l'ensemble des accès, contenus, informations et éléments nécessaires fournis par le Client.

La durée indiquée au devis est estimative et n'inclut pas :

- les délais de validation des applications par Apple (App Store) et Google (Google Play) ;
- les délais de création, de configuration et de validation des comptes développeur ;
- les délais liés à la fourniture des contenus, informations, accès ou validations par le Client.

Cette durée est donnée à titre approximatif, sur la base de l'expérience du Prestataire.

Démarrage et délai d'exécution (suite)

Les délais peuvent être ajustés en fonction :

- des retours et validations du Client ;
- des demandes de modifications ;
- des contraintes techniques ;
- des délais ou contraintes imposés par des plateformes tierces, notamment Apple et Google.

La publication sur les stores est soumise aux règles, exigences et validations propres aux plateformes Apple et Google, sur lesquelles le Prestataire n'a aucun contrôle.

Tout retard de validation ou de transmission d'éléments par le Client pourra entraîner un décalage du planning, sans engager la responsabilité du Prestataire.

ARTICLE 5 Version bêta

La version bêta correspond à une version fonctionnelle de l'application, testable sur iOS et Android (via TestFlight et/ou une version de test Android), permettant au Client de valider le bon fonctionnement général avant soumission sur les stores.

ARTICLE 6 Périmètre de la prestation

Toute fonctionnalité, demande ou prestation non mentionnée explicitement dans le présent devis ne fait pas partie du périmètre convenu et fera l'objet d'un devis complémentaire.

ARTICLE 7 Transfert des livrables et droits d'exploitation

Les droits d'exploitation ainsi que les livrables (notamment le code source, le dépôt GitHub et les fichiers associés) sont transférés au Client après paiement intégral des sommes dues.

ARTICLE 8 Frais, comptes développeur et éléments visuels

Les frais liés aux comptes développeur ne sont pas inclus dans le présent devis et restent à la charge du Client, notamment :

- l'abonnement au programme développeur Apple ;
- les frais d'inscription au compte développeur Google Play ;
- le nom de domaine, le cas échéant ;
- tout service tiers nécessaire au fonctionnement de l'application (Firebase, API, services externes, hébergement, services cloud, outils d'envoi de notifications, etc.), y compris les services d'intelligence artificielle.

Frais, comptes développeur et éléments visuels (suite)

Les frais liés à l'utilisation de toute intelligence artificielle intégrée à l'application, incluant notamment les coûts d'API, de traitement, d'hébergement, de stockage ou de services tiers associés, restent entièrement à la charge du Client.

Le Prestataire accompagne le Client, sans frais supplémentaires, dans la création, la configuration et la mise en place des comptes développeur nécessaires à la publication de l'application, dans la limite du périmètre prévu au devis.

Les éléments visuels personnalisés restent à la charge du Client, notamment :

- l'icône et le logo de l'application ;
- les visuels et images présents dans l'application ;
- les captures d'écran, bannières, images promotionnelles et tout visuel requis pour la publication sur l'App Store et Google Play.

Le Client s'engage à fournir l'ensemble de ces éléments dans les délais nécessaires.

Sauf mention contraire dans le devis, la création ou la retouche de ces supports visuels par le Prestataire n'est pas incluse dans la prestation et pourra faire l'objet d'un devis complémentaire.

ARTICLE 9 Maquette et conception visuelle

La réalisation d'une maquette ou d'un prototype n'est incluse dans la prestation que si cela est expressément mentionné dans le devis.

Lorsque la maquette est incluse dans le devis, elle a pour objet de présenter la structure de l'application, l'organisation des écrans, le parcours utilisateur, ainsi que la direction visuelle générale du projet.

Lorsque la maquette est incluse, quatre (4) cycles de retours sont compris dans la prestation. Un cycle de retour correspond à un envoi groupé de demandes de modification par le Client, suivi d'une seule série d'ajustements par le Prestataire.

Les retours doivent porter sur les écrans, l'ergonomie, la hiérarchie visuelle, les couleurs, les textes, les blocs de contenu et les ajustements de présentation prévus dans le périmètre du devis.

Ne sont pas inclus dans ces cycles de retours :

- les demandes de refonte complète ;
- les changements majeurs de direction artistique ;
- les modifications importantes du parcours utilisateur ;
- l'ajout de nouveaux écrans, de nouvelles fonctionnalités ou d'éléments non prévus au devis.

Maquette et conception visuelle (suite)

Toute demande dépassant les quatre (4) cycles de retours inclus, ou toute demande sortant du périmètre initial, pourra faire l'objet d'un devis complémentaire et d'un ajustement des délais.

La validation de la maquette par le Client vaut accord sur la base visuelle et fonctionnelle de l'application. Toute modification demandée après validation de la maquette, ou après le démarrage du développement, pourra faire l'objet d'une facturation complémentaire et d'un délai supplémentaire.

À défaut de mention expresse dans le devis, la prestation porte uniquement sur le développement de l'application selon le périmètre convenu, avec une conception visuelle réalisée par le Prestataire sur la base des informations, contenus et références fournis par le Client.

ARTICLE 10 Support post-publication

Le Prestataire reste disponible pendant quinze (15) jours calendaires à compter de la mise en production de l'application sur Android (Google Play) et iOS (App Store) pour :

- corriger d'éventuels bugs bloquants relevant du périmètre du devis ;
- assister le Client en cas de problème technique lié à la mise en ligne ou à la configuration initiale.

Ce support n'inclut pas :

- l'ajout de nouvelles fonctionnalités ;
 - les modifications majeures de design ;
 - les évolutions de contenu ;
 - toute demande hors périmètre, qui fera l'objet d'un devis complémentaire.
-

ARTICLE 11 Landing page et pages légales offertes (0 €)

À titre commercial, le Prestataire offre au Client la réalisation d'un mini-site de présentation, facturé 0 €, comprenant :

- une (1) landing page (one-page) : design, intégration et textes marketing ;
- trois (3) pages légales : mentions légales, politique de confidentialité et CGU (ou CGV si nécessaire), nécessaires à la publication de l'application.

La direction artistique (design et structure) ainsi que la rédaction marketing de la landing page sont définies par le Prestataire, en cohérence avec la thématique de l'application, à partir des informations fournies par le Client.

Le Client fournit l'intégralité du contenu des pages légales (mentions légales, politique de confidentialité, CGU/CGV). Le Prestataire réalise uniquement l'intégration et la mise en forme de ce contenu.

Landing page et pages légales offertes (0 €) (suite)

Un (2) cycle de retours est inclus, limité à des ajustements mineurs. Toute refonte, ajout de pages supplémentaires ou intégration de fonctionnalités avancées fera l'objet d'un devis complémentaire.

La landing page est hébergée via une solution standard gratuite (type GitHub Pages ou équivalent), ou sur l'hébergement du Client.

Le nom de domaine personnalisé n'est pas inclus dans le présent devis et reste à la charge du Client.

Le code source du site est remis au Client via un dépôt GitHub avec accès complet, ou sous forme d'archive (.zip) à la demande.

La landing page offerte inclut dans son pied de page une mention de crédit du type : « Site web & Application mobile créé par Noé Calmes », incluant un lien vers le site du Prestataire.

Cette mention de crédit fait partie de l'offre commerciale de landing page offerte (0 €). Sa suppression ou sa modification à la demande du Client pourra faire l'objet d'un devis complémentaire.

ARTICLE 12 Propriété intellectuelle et confidentialité

Le Prestataire s'engage à ne pas utiliser, reproduire, exploiter ni divulguer le concept, les données ou tout élément spécifique à l'application du Client à des fins personnelles ou pour un autre projet, sauf autorisation écrite préalable du Client.

Sous réserve du paiement intégral des sommes dues, l'intégralité de l'application développée dans le cadre du présent devis, incluant notamment le code source, l'architecture, les fonctionnalités et les éléments livrés, devient la propriété exclusive du Client.

Le Prestataire cède au Client l'ensemble des droits d'exploitation sur l'application, sans limitation de durée ni de territoire, sous réserve du paiement complet.

Le code source de l'application est remis au Client :

- via un dépôt GitHub avec accès complet ;
- et/ou sous forme d'archive (.zip), à la demande du Client.

Le Client est libre d'utiliser, modifier, exploiter ou confier le projet à un autre prestataire après livraison.

Le Prestataire s'engage à respecter la confidentialité de toutes les informations échangées dans le cadre du projet.

Propriété intellectuelle et confidentialité (suite)

Sauf demande écrite contraire du Client, le Prestataire conserve le droit de présenter le projet réalisé dans le cadre de sa communication professionnelle (portfolio, site internet, réseaux sociaux).

ARTICLE 13 Limitation de responsabilité

Le Prestataire s'engage à exécuter la prestation avec professionnalisme et conformément au devis.

Le Prestataire ne pourra être tenu responsable :

- des refus ou délais de validation des applications par Apple ou Google ;
- des modifications des règles ou politiques des plateformes ;
- des dysfonctionnements, interruptions ou pertes de données liés à des services tiers ;
- de l'usage de l'application après livraison ;
- des conséquences d'informations, contenus ou éléments fournis par le Client.

En tout état de cause, la responsabilité totale du Prestataire, toutes causes confondues, est limitée au montant total de la prestation figurant au devis.

ARTICLE 14 Validation des livrables

Le Client s'engage à valider chaque étape du projet dans des délais raisonnables.

Sauf contestation écrite, précise et motivée du Client, toute absence de retour dans un délai de sept (7) jours calendaires à compter de la livraison d'un livrable pourra être considérée comme une validation tacite.

Toute demande de modification formulée après validation pourra faire l'objet d'un devis complémentaire.

ARTICLE 15 Interruption ou abandon du projet

En cas d'arrêt, de suspension prolongée ou d'abandon du projet à l'initiative du Client, les sommes déjà versées resteront acquises au Prestataire.

Les travaux réalisés jusqu'à la date d'arrêt ou de suspension seront dus au prorata de l'avancement du projet.

Aucun remboursement ne pourra être exigé au titre du travail déjà effectué.

ARTICLE 16 Accès et dépendances

Le Client s'engage à fournir dans les délais l'ensemble des accès, contenus, informations et éléments nécessaires à la réalisation du projet.

Accès et dépendances (suite)

Tout retard, élément incomplet ou défaut de transmission pourra entraîner un décalage du planning, sans engager la responsabilité du Prestataire.

ARTICLE 17 Maintenance et évolutions

Toute demande de maintenance, mise à jour, correction hors support, évolution ou intervention postérieure à la période de support prévue au présent devis fera l'objet d'une nouvelle facturation ou d'un devis complémentaire.

ARTICLE 18 Retard de paiement

Pour les clients professionnels, tout retard de paiement à l'échéance entraînera, de plein droit et sans rappel préalable, l'application de pénalités de retard calculées au taux prévu par l'article L.441-10 du Code de commerce, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, conformément aux articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce.

Pour les clients particuliers, les pénalités de retard ne seront exigibles qu'à compter de l'envoi d'une mise en demeure.

En cas de non-paiement à l'échéance d'un jalon, le Prestataire se réserve le droit de suspendre immédiatement l'exécution de la prestation jusqu'au règlement complet des sommes dues, sans que cette suspension ne puisse engager sa responsabilité ni modifier les délais ou le prix convenus.

La signature par le Client de toute proposition commerciale, devis ou bon de commande émis par Appstronaute emporte acceptation pleine et entière des présentes Conditions Générales de Vente (CGV).

En conséquence, la signature de la proposition commerciale vaut acceptation du présent contrat et des conditions qu'il contient, sans qu'il soit nécessaire d'une signature distincte du des présentes Conditions Générales de Vente (CGV).